粉笔直播课

理论攻坚-民法典总则编 1

（笔记）

主讲教师：潘琪

授课时间：2025.07.29

粉笔事考·官方微信

粉笔直播课

理论攻坚-民法典总则编 1（笔记）

【答案汇总】

第一节 1-4： √/√/B/ACD

第二节 1-5：A√C√C；6-9：DA√×

说在课前

1.课程内容：第三章第一部分第一节-第二节（讲义 140 页-148 页）

2.课程时长：预计在 2 小时 45 分钟左右

3.考情：5-10 题，中等难度，大部分内容重在理解

4.记笔记：导图均有，单独要记的地方会提醒

5.答疑：课中休息；下节课开课前

【注意】

1.本节课讲解《民法典》，《民法典》共七编，本节课讲解第一编总则编第一节。本节课对应讲义第三章第一部分第一节-第二节（讲义 140 页-148 页），讲解民法总则编前两节内容，民法概述和民事主体。

2.课程时长预计在 2 小时 45 分钟左右。

3.考情：根据往年真题来看，考查多的年份有 10 多道题，考查少的年份至

少有 5 道题，题量较大，考试难度不大，中等难度。

4. 需要额外背或记忆的地方会提醒，上课的时候如果要求写“记忆”意味着该条文需要背下来，上课以听为主，只有听懂了才会做题。

5. 刷屏过程中有一些问题老师没有看到的，可以课中休息或下节课课前答疑。

第一部分　总则

第一节　民法概述

一、民法的概念

民法是调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间人身关系和财产关系的法律规范体系的总称。

【解析】民法是调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间人身关系和财产关系的法律规范体系的总称。关键词“平等主体”“人身关系”“财产关系”。

1. 平等主体，指的是地位平等，主体之间有什么事可以协商，有商有量的主体即为平等主体。我们买东西的时候可以和商家讨价还价，即为平等主体，具体的平等主体有三种，自然人、法人和非法人组织。

2. 人身关系：人身关系有两种，第一种是基于活着的人格要素享有的人格权，比如肖像权、生命权、姓名权，人格要素所产生的人格权关系叫做人身关系；社会中还和他人有各种各样的身份，结婚了有配偶，生孩子了有子女，和配偶、子女有配偶权关系、亲属权关系，是身份权。

3. 财产关系：和钱、物有关，比如物权关系、合同等债权关系，都和钱、东西挂钩，叫做财产关系。

4. 考查：

（1）原文考查，比如考查调整平等主体之间的人身关系和财产关系的法叫做什么法（民法）。

（2）问国家机关及其工作人员能否作为民法上的平等主体，要看他们在做什么，假设国家机关及其工作人员行使职权在履行职责，不能作为平等主体协商；如果国家机关及其工作人员没有行使职权，比如公安局采买办公用品，有协商选择的权利，和平等老百姓无差别，买卖办公用品是典型的平等主体，可以参与民事活动。

情谊行为（比如请客吃饭，爽约）不能通过民法调整

平等关系就强调那三类人自然人法人非法人
对于执法人员就不是平等关系（在执法过程中）

二、民法的基本原则

1. 平等原则。

2. 自愿原则。

3. 公平原则。

4. 诚信原则（帝王原则）。

5. 不得违反法律和公序良俗原则。

6. 有利于节约资源和保护生态环境原则（绿色原则）。

【解析】民法的基本原则：理解为基调，不管是立法者在制定法律还是执法者执行法律都要按照这个基本原则，守法的人同样要履行基本原则的底线，民法的基本原则有 6 个，考查记忆，给出原则问是否是民法基本原则，民法基本原则有 6 项；考查案例，可能给出案例问案例中的人违反了哪项基本原则。口诀“绿平平，自诚德”。

1. 平等原则。平等指的是地位平等，违反平等原则一般有两个表现，歧视别人和拥有特权。

（1）假设甲去宠物店，门口有告示“禁止张三和狗进入”，存在歧视张三的行为，违反平等原则。甲进去之后发现店里有告示，“可爱的狗只有厅级以上干部才有资格购买”，违反了平等原则，赋予厅级干部特权了，违反平等原则。

（2）命题：题干中只要出现特权一律违反平等原则（错误），原因：比如买车票的时候有军人优先窗口，老幼病残孕专座，允许合理差别对待。

2. 自愿原则。在法律和道德底线的范围内按照自己的意思自由处置自己的行为，也叫作意思自治。比如甲 35 岁，可以选择结婚或不结婚，婚姻自主，如果有人迫使甲结婚，从民事角度来讲这个人违反了甲的意思自治，违背自愿原则。

3. 公平原则。“公平”即公正持平，更多的是从结果的角度来说的，在一个法律关系中，在当事人之间进行分配利益、责任的时候不均衡，此时违反的是公平原则。比如甲找张三开了一家炸鸡店，甲拟定协议“只要这家店出了事都是张三扛，赚钱都是甲所有”，是不合适的，从结果分配来讲利益和责任分担不合理、不均衡，违反了公平原则。

4. 诚信原则。重点，四川至少考查过 5 次，考查地位，法律民事中叫做帝王原则；诚信原则的典型表现是主动骗别人，甲买房子的时候没有学区，中介骗甲有学区，违反诚信；恶意隐瞒，该说不说，比如甲买房子，房子的房梁有问题，玻璃隔几天就会爆炸，房子是凶宅，但是中介为了卖房子没有和甲说，属于违反诚信原则，恶意隐瞒。

5. 不得违反法律和公序良俗原则。要遵纪守法，不能违法，公序良俗指的是公共秩序和善良风俗，即道德底线。江苏昆山一个男子被女子包养，女方承诺男方为自己提供两年性服务，女方给男方一辆豪车，男子服务到了结果女子不认账，男方将女方告上昆山基层人民法院，法院不会主张男方请求，这样的包养协议违反公序良俗违背道德底线，法官基于包养协议违背公序良俗驳回男方请求。

6. 有利于节约资源和保护生态环境原则（绿色原则）。2017 年首次将绿色原则加入到民事条文中，习近平总书记强调不仅要金山银山更要绿水青山，政治上加上了绿色原则。

【注意】

1. 调整平等主体之间的人身关系和财产关系的法律叫做民法。

2. 命题：只要出现国家机关和工作人员，一律不能作为民事主体被民法调整（错误），原因：没有行使职权是可以的。 也可对于行政法

3. 一个人拥有特权或歧视另一个人，往往违反平等原则。

4. 在民事当中的帝王原则是诚信原则，主动欺骗或恶意隐瞒。

5 绿色原则首次出现在民事条文中是 2017 年。

6. 命题：禁止滥用权利和等价有偿是民法明确规定的基本原则（错误），原因：是 1986 年民通的规定，已经被废除了。

试题演练

1.（判断）民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。

【解析】1.【选 √】

2.（2018 四川眉山 • 判断）王某有一栋可以眺望海景的别墅，当他得知另有一栋大楼将要建设，从此别墅不能再眺望海景时，就将别墅卖给了想得到一套可以眺望海景的房屋的张某。王某的行为违背了民法的诚实信用原则。（√）

【解析】2. 恶意隐瞒，违反诚信原则。【选 √】

3.（单选）我国《民法典》中经常出现”当事人另有约定的按照其约定”这一表述，他体现了民法基本原则中的（ B ）。

A. 平等原则　　B. 自愿原则

C. 诚信原则　　D. 公平原则

【解析】3. 按照自己的意思自由处置自己的行为，也叫作意思自治。【选 B】

4.（多选）民事主体从事民事活动，应当遵循（　）原则。

A. 自愿　　B. 等价有偿

C. 公平　　D. 诚信

【解析】4. 民法基本原则口诀“绿平平，自诚德”。【选 ACD】

第二节　民事主体

一、自然人

自然人，是依自然规律出生而取得民事主体资格的人。自然人以户籍登记或者其他有效身份登记记载的居所为住所；经常居所与住所不一致的，经常居所视为住所。

住所：
户籍/登记地方
经常居住地（最高优先级）

【解析】民事主体是民法中的主体，有三类，自然人、法人和非法人组织，四川重点考查自然人，基本上每年考查 1 题。

1. 自然人：依自然规律出生而取得民事主体资格的人，即可以呼吸的活人。植物人、剖腹产的人、试管婴儿都是活人，可以呼吸，都是自然人，只要是会呼吸的活人都是自然人。

2. 住所地：住所即一个人住着的地方，要研究住所地，因为打官司的时候有原则上需要去住所地所在的法院提起诉讼。

（1）自然人以户籍登记（户口本上的地方）或者其他有效身份登记（居住证、身份证等）记载的居所为住所。

（2）随着人口流动，很多人会离开家乡去其他城市生活，经常居所也叫经常居住地，指的是离开住所地已经连续居住一年以上的地方，代表这个地方的人际关系是主要的，主要的人际关系已经定居了，叫做经常居住地。

3. 经常居所与住所不一致的，经常居所视为住所。

（1）张三户籍地成都，在南京定居工作 10 年，以南京作为住所地，如果告张三，在南京所在地法院告。

（2）如果离开家乡不是为了工作定居，而是为了看病就医，不能将医院当家，医院不是住所地。张三户籍地成都，因病在南京鼓楼医院住院 3 年，是为了就医，住所地仍然是成都。考试考查就医，一个人在医院就医连续居住一年以上，不能叫做住所地。

（一）自然人的民事权利能力

1. 概念

自然人的民事权利能力，是指法律确认的自然人享有民事权利、承担民事义务的资格。

自然人享受权力、要承担义务

2. 自然人民事权利能力的起止

自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。

【解析】自然人的民事权利能力：

1. 概念：自然人的民事权利能力，是指法律确认的自然人享有民事权利、承担民事义务的资格。这句话是从国外引进的，权利能力可以简单理解为一张入场券，有了权利能力相当于有了入场券，可以参与民事活动，比如可以参加继承、参与接受赠与、参与赠与合同，一旦参加一场民事活动，就有了民事权利，需要承担民事义务，将这张入场券叫做民事权利能力。

（1）对于权利能力的入场券没有优劣之分，法律面前一律平等，权利能力一律平等，是绝对性表述。

（2）权利能力不能转让，比如张三去世了，张三的爸妈想给张三弄冥婚，甲不能将自己的权利能力转让给张三，权利能力禁止转让。

2. 自然人民事权利能力的起止：自然人从出生时起到死亡时止，从呱呱坠地到油尽灯枯，只要是活人，就具有民事权利能力，始于出生终于死亡，依法享有民事权利，承担民事义务。

（1）出生的标准：独立呼吸。一个主体脱离母体独立呼吸，即使只呼吸一秒，也认为这个人出生了，拥有权利能力。一个胎儿脱离母体独立呼吸一天后去世，在这一天内胎儿有民事权利能力。

（2）死亡标准了解即可，法律中有两种死亡，自然死亡从医院医生的角度推定这个人死了，现在是三合一标准，心脏停止跳动，血压为零，自主呼吸消失；第二种死亡是宣告死亡，由法院通过法定程序推定某个人死亡，后面会讲解。

3. 自然人出生和死亡时间的判断标准

自然人的出生时间和死亡时间，以出生证明、死亡证明记载的时间为准；没有出生证明、死亡证明的，以户籍登记或者其他有效身份登记记载的时间为准。有其他证据足以推翻以上记载时间的，以该证据证明的时间为准。

【解析】在当下的时代，出生和死亡都有记载。

1. 自然人的出生时间和死亡时间，以出生证明、死亡证明记载的时间为准，如图是出生证明的样证，由卫健委给各个医院，新生儿出生后由医院填写；没有出生证明、死亡证明的，以户籍登记（如户口本）或者其他有效身份登记（如身份证、护照、驾照等）记载的时间为准。要给新生儿办户口，应当拿着医学出生证明去户籍科办理户籍登记，登记时间是依据出生证明来的，证明效力第一，证明效力第二。

2. 有其他证据足以推翻以上记载时间的（证明和登记），以该证据证明的时间为准。

（1）张三出生证明记载出生日期 6 月 1 日，户籍登记显示 7 月 1 日，翻看当年接生视频 8 月 1 日，经鉴定该视频为真实的。对于张三的出生日期以 8 月 1 日为准。题干如果说足以推翻，比如视频是真实的，可以推翻，如果题干没说默认是假的。

（2）妈妈日记本、爸爸回忆录不能称之为足以推翻，因为可能写错记错，记忆可能存在偏差，题干没说默认不能推翻。

4. 胎儿利益的特殊保护

涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。

【解析】胎儿利益的特殊保护：权利能力始于出生，出生的标准是独立呼吸，原则上胎儿没有权利能力，但是这样规定对胎儿不公平，于是在民法中对于胎儿的利益做了特殊保护，涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。

1. 张三去世，妻子怀有身孕，在分割张三的遗产时，视为胎儿具有民事权利能力，涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力，将胎儿本应分到的份额保留。

2. 胎儿想要拿到份额必须或者从妈妈肚子里出来，但是胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。

案例分析：张三去世，妻子怀孕，问胎儿继承？	
娩出情况	继承份额归属
活体	婴儿（妈妈代理）
死体	张三的继承人
娩出时活体 然后又去世	婴儿的继承人

【解析】张三去世，妻子怀孕，在分割遗产的时候给胎儿保留份额。

1. 胎儿从妈妈肚子里出来的时候是活的，保留的份额要给到已经出生的婴儿。婴儿还不会说话，由妈妈代理接收。

2. 娩出一刻为死体的，权利能力自始不存在，是张三的遗产就给张三的继承人，第一顺序法定继承人顺序有三类，分别是配偶、父母和子女，由这些人平分。

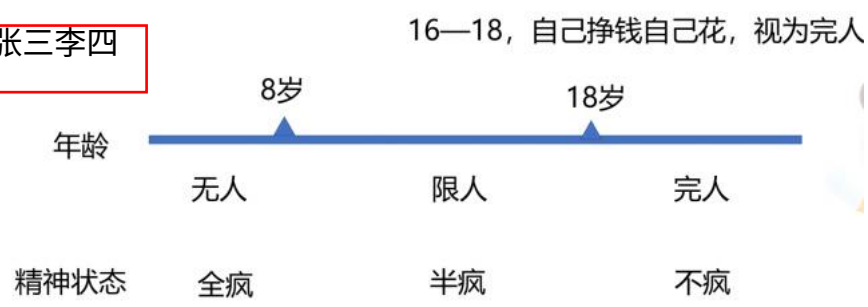
3. 胎儿娩出的时候是活的，独立呼吸，但是呼吸没多久去世了，要将遗产给婴儿，婴儿去世了，伴随继承的发生，要给婴儿的继承人，婴儿的法定第一顺位继承人是配偶、父母和子女，婴儿没有配偶子女，父亲去世了，只有母亲，则遗产给婴儿母亲。

第一顺位继承人，没有先后顺序

（二）自然人的民事行为能力

自然人的民事行为能力，是指自然人能以自己的行为享有民事权利、承担民事义务的资格。《民法典》将自然人的民事行为能力分为以下三类：

题只给名字：张三李四，默认正常人



【解析】自然人的民事行为能力：自然人能以自己的行为享有民事权利、承担民事义务的资格。研究一个人能否独立做事，如果所有事都可以自己单独做，不需要依赖任何人，有完全行为能力，叫做完全民事行为能力人，叫做完人，若只有部分事可以做，其他事情需要依赖别人帮助，叫做限制民事行为能力人，简

称限人，如果一个人不能单独做所有事，没有任何行为能力，叫做无民事行为能力人，简称无人。

1. 年龄：

（1）一个人不到 8 周岁，叫做无人，所有事都不能自己做，需要别人帮他做；孩子已满 8 周岁不满 18 周岁，有些意识懂事了，叫做限人，部分事可以单独做；孩子成年了，年满 18 周岁，成年人可以自己做主，叫做完人。

（2）年满 16 周岁的未成年较为特殊，16 周岁是我国劳动合同法规定的最低劳动年龄限制，一个人年满 16 周岁虽然是未成年但是可以打工了，可以靠自己的劳动收入养活自己，可以将他看做大人，视为完人。这里需要劳动且16岁

2. 精神状态：如果一个人压根没有辨认自己行为的能力，做事情一点意识都没有，和全疯子没有差别，是无人，需要别人帮忙，如果一个人不能完全辨认自己的行为，疯的不彻底，是半疯子，常见的是低智儿，叫做限人，如果一个人不疯，是完人。

3. 一道题既出现年龄又出现精神状态的，以更低的行为能力为准，比如 6 岁的半疯子，是无人，就低不就高，就低原则。

1. 完全民事行为能力

18 周岁以上的自然人为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为。

16 周岁以上不满 18 周岁的自然人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。

【解析】完全民事行为能力：

1. 考查：

（1）18 周岁以上的自然人为完全民事行为能力人，可以独立实施民事法律行为。法律中以上以下包含本数，18 周岁以上指的是大于等于 18 周岁，参照刑法，从周岁生日第二天起算。一个人是 18 岁、18 周岁默认年满 18 周岁。

（2）完全民事行为能力人可以独立实施民事法律行为，所有的事可以自己单独做，做完之后需要独立承担民事责任。一个年满 18 周岁的大学生，是完人，向同学借了 5000 元买手机，债务由大学生自己承担。法律上大学生是完人，可以自己独立签借款合同，由合同带来的责任自己承担。

（3）16 周岁以上不满 18 周岁的自然人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。口诀“两劳动”，满足劳动年龄的未成年，大于等于 16 周岁小于 18 周岁，养活自己的生活来源是劳动收入，自己赚钱养活自己，靠劳动收入作为主要生活来源。张三 17 岁辍学打工，每个月赚 5000 元养活自己，满足劳动年龄和劳动收入，视为完人。

2. 15 岁自己挣钱自己花，不能视为完人，未满 16 周岁，录用童工违法；17 岁，依靠继承，赠与获得巨额财产，不能视为完人，不是劳动收入；17 岁，自己挣钱自己花的聋哑人或者盲人，17 岁满足劳动年龄，自己赚钱满足劳动收入，可以视为完人。行为能力只和年龄精神状态挂钩，和肢体是否残疾无关。

2. 限制民事行为能力

8 周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。

不能完全辨认自己行为的成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认，但是可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其智力、精神健康状况相适应的民事法律行为。

【解析】限制民事行为能力：考查什么行为可以独立实施。

1. 可以独立实施的行为：

（1）纯获利益的行为：对于限人来说只有好处没有坏处，考试题中是伸手接受的行为，比如接受赠与、接受继承、接受奖励、接受报酬，都是纯获利益的行为。纯获利益的行为无论金额多大、多少钱，限人都可以单独实施，外公给 9 岁的孩子包了 9 个亿的红包，孩子可以独立实施，对于孩子来说只有好处没有坏处。

（2）与年龄智力相适应的行为：金额小的，和日常生活挂钩的是买生活用品、学习用品的行为，限人可以单独实施，比如 9 岁孩子拿着 9 元钱买辣条、拿 10 元钱买笔记本，拿 20 元钱买炸鸡，是可以的，9 岁孩子有相应的认知能力，金额较小，限人可以单独实施。没有标准界线，不同家庭金钱档次不同，可能在

王思聪家几百万不算多，但是普通老百姓家几千元也是非常高的数额。一般做一些买学习用品、零食、生活用品的行为限人都可以单独实施。

2.除此之外的其他行为不能单独实施，需要法定代理人（监护人）介入，替他做（代理），9 岁孩子收了 9 个亿的红包，可以接受红包不能直接花 9 个亿，需要爸妈替他打理或事先经过法定代理人同意或事后经过法定代理人追加认可，比如这个孩子拿了 100 万买了一块豪表送给同桌，如果买手表之前和爸妈说了，爸妈同意，该行为是可以的；这个孩子先斩后奏，9 岁花了 100 万给同桌买手表，售货人员找到家长，家长同意，是事后追加认可，法定代理人同意的行为是有效的。

3.限人可以独立做的只有两件事，伸手接受的事情，如收红包，金额较小的相适应的，除此之外其他任何活动都需要法定代理人介入，要么替他做，要么事前同意事后认可。

3.无民事行为能力

不满八周岁的未成年人和不能辨认自己行为的人为无民事行为能力人，由其法定代理人代理实施民事法律行为。

【解析】无民事行为能力：

1.有两种类别，第一种是从年龄角度不满八周岁的未成年人，年龄节点容易考查，恰好 8 周岁的孩子是限人，只有小于 8 周岁是无人；不能辨认自己的行为，有的讲义也叫作完全不能辨认，完全不能或不能辨认都叫做全疯子，如果是不能完全辨认，疯的不彻底，是半疯子，叫做限人。

2.无人要做民事法律行为，只能由法定代理人代理实施，只能由法定代理人替他做。一个 5 岁孩子不能独自收红包、或做小额经济活动（买棒棒糖、买辣条等）。甲的孩子 5 岁，乙给小孩包了红包，对于 5 岁孩子自己收红包的行为，乙可以要回来，因为 5 岁是无人，不能自己独立实施任何行为；如果孩子收红包的时候妈妈在旁边，如果妈妈替孩子收了红包，则乙不能要回来。

民事权利能力VS民事行为能力		
民事权利能力	参与民事活动的入场券	始于出生、终于死亡
民事行为能力	独立参与民事活动的资格	完人：独立从事民事活动
		限人：纯获利益、相适应（单独干） 其他（代理或事前同意事后追认）
		无人：代理

【解析】权利能力是入场券，只要活人就有，始于出生终于死亡，行为能力研究的是一个人能否独立做事的资格，所有事情可以自己单独做是完人，部分事情可以自己单独做是限人，所有事都不能自己单独做是无人，法律明确规定替无人限人代理的人是法定代理人，无人限人的法定代理人是监护人。

（三）监护

1.概念

对象无人+限人
监督+保护

监护是对未成年人和成年无民事行为能力人或者限制民事行为能力人设定专人保护其利益，监督其行为，并且管理其财产的法律制度。

【解析】

1.监护即监督和保护，需要被监督保护的人是被监护人，被监护人有两种，第一种是未成年人，第二种是虽然成年了，但是是全疯子（无人）或半疯子（限人）。

2.根据法条规定，已满 16 周岁未满 18 周岁，自己赚钱自己花的人，是未成年人，视为完人的人也需要监督保护，也叫作被监护人，只要未满 18 周岁只要是未成年人，都需要监督保护。

3.监护人保护监督被监护人，保护利益、监督行为、管理财产，父母看管孩子写作业、替孩子管理红包，有法律依据，来自于监护制度。

2.监护人的确定

（1）法定监护顺序

（2）遗嘱指定监护人

（3）协议确定监护人

（4）监护争议解决程序

（5）意定监护

（6）公职监护人

【解析】四川考查（1）（4），（2）（3）（5）（6）了解即可。

。

（1）法定监护顺序

①未成年子女

父母是未成年子女的监护人。

未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：

养父母：办完手续有监护义务
继父母：假如AB离婚孩子和A生活B与C结婚，那么C没义务，如果孩子跟B那么c有义务

a. 祖父母、外祖父母。

b. 兄、姐。

c. 其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。

【解析】法定监护顺序：

1. 未成年子女（不满 18 周岁）：父母是未成年子女的监护人，叫做当然监护，理所当然，只要未成年人有父母，父母有监督保护他的能力，理所当然让父母一起作为监护人。5 岁的小明父母离异，小明跟随父亲生活，母亲还是小明的监护人，不管父母婚姻状态如何，只要是爸妈，有监督保护的能力，父母就是小明的监护人，母亲还要给小明抚养费。

2. 未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列有监护能力的人（成年完人）按顺序担任监护人：按照远近亲属的顺序。

（1）祖父母、外祖父母。一般是隔代亲，地位平等，没有先后，可以选一个人担任或协商后共同担任。

（2）兄、姐。地位平等，可以协商有某个人担任或共同担任。

（3）其他愿意担任监护人的个人（主要指七大姑八大姨、叔伯舅）或者组织（如父母生前所在单位），但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意（三民之一同意）。

3. 考查：5 岁小孩有一个 12 岁的哥哥，12 岁的哥哥不能担任 5 岁孩子的监护人，必须是成年完人才可以。5 岁孩子的姑伯叔舅姨要想担任监护人要经过三民之一同意。5 岁孩子父母去世的时候爷爷奶奶比哥哥姐姐更先担任监护人。

②无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人

无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：

a. 配偶。

b. 父母、子女。

c. 其他近亲属。

d. 其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。

【解析】无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人：

1. 一个人一旦成年就不能由父母做为当然监护人了，由下列有监护能力的人（成年完人）按顺序（按照远近亲疏）担任监护人：

（1）配偶。

（2）父母、子女。地位平等，没有先后。

（3）其他近亲属。主要指的是祖父母、外祖父母、兄弟姐妹（同胞兄弟姐妹或养兄弟姐妹）、孙子女、外孙子女。

（4）其他愿意担任监护人的个人（七大姑八大姨、叔伯舅或好友）或者组织，但是须经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意（三民之一同意）。

2. 法定监护是法律直接规定的，原则上不能拒绝。

（2）遗嘱指定监护人

被监护人的父母担任监护人的，可以通过遗嘱指定监护人。

需要和指定监护人协商

【解析】在监护人中父母较为特殊，被监护人的父母担任监护人的，可以通过遗嘱指定下一任监护人。5 岁的小甲母亲去世，父亲是监护人，但是父亲检查出癌症晚期命不久矣，孩子和爷爷奶奶外公外婆不亲近，于是父亲写遗嘱，父亲去世后由孩子的叔叔作为小甲的监护人，父亲和叔叔沟通后叔叔同意了，父亲去世后，由叔叔作为小甲的监护人更合适。考查法条原文，父母和遗嘱。

（3）协议确定监护人

依法具有监护资格的人之间可以协议确定监护人。

协议确定监护人应当尊重被监护人的真实意愿

【解析】协议确定监护人：

1. 依法具有监护资格的人（比如法定顺序的人、父母通过遗嘱指定的监护人）之间可以协议确定监护人。

2. 协议确定监护人应当尊重被监护人的真实意愿。协议确定监护人跨出法律规定，需要尊重被监护人的真实意愿，小甲今年 5 岁，小甲的父母去世了，小甲有一个爷爷一个哥哥，原则上爷爷优先担任监护人，但是爷爷年事已高，哥哥对小甲非常好，爷爷和哥哥内部协议由哥哥担任监护人，爷爷同意，小甲也愿意，哥哥可以担任小甲的监护人。

（4）监护争议解决程序

对监护人的确定有争议的，由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定监护人，有关当事人对指定不服的，可以向人民法院申请指定监护人；有关当事人也可以直接向人民法院申请指定监护人。

居民委员会、村民委员会、民政部门或者人民法院应当尊重被监护人的真实意愿，按照最有利于被监护人的原则在依法具有监护资格的人中指定监护人。

【解析】

1. 小甲 5 岁，父母去世了，爷爷奶奶外公外婆都想成为小甲唯一的监护人，对于监护人的确定有争议的，有两种途径可以选择，可以先找三民之一，由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定监护人，如果不服的，

可以找法院指定，法院作为司法机关是最后一道防线，法院指定谁，谁就要担任监护人，不能推诿，也可以直接找法院指定。

2. 命题：对监护人的确定有争议的不能直接向法院申请指定监护人（错误），原因：可以先找三民之一再找法院，可以直接找法院。

3. 三民之一和法院指定的时候需要尊重被监护人真实意愿，按照最有利于（考查原文）被监护人的原则在依法具有监护资格的人中指定监护人。

（5）意定监护

具有完全民事行为能力的成年人，可以与其近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织事先协商，以书面形式确定自己的监护人，在自己丧失或者部分丧失民事行为能力时，由该监护人履行监护职责。

【解析】意定监护：按照自己的意思决定谁是自己的监护人。

1. 具有完全民事行为能力的成年人（成年完人），可以做出意定监护。甲现在是健康的，但是可能出现意外变得疯傻，甲可以找到近亲属或其他愿意担任监护人的个人，如好友、七大姑八大姨或组织，如某个养老院，以书面形式确定自己的监护人，一旦甲疯了或半疯，由前面的人作为监护人。意定监护效力非常高，比法定监护高。

2. 小宋小黄是成年完人，二人是好友，通过书面方式确定，如果有一天小黄疯了，由小宋作为小黄的监护人，小黄真的疯了，小黄的监护人是小宋，小宋是意定监护人，民法讲究意思自治自愿原则。

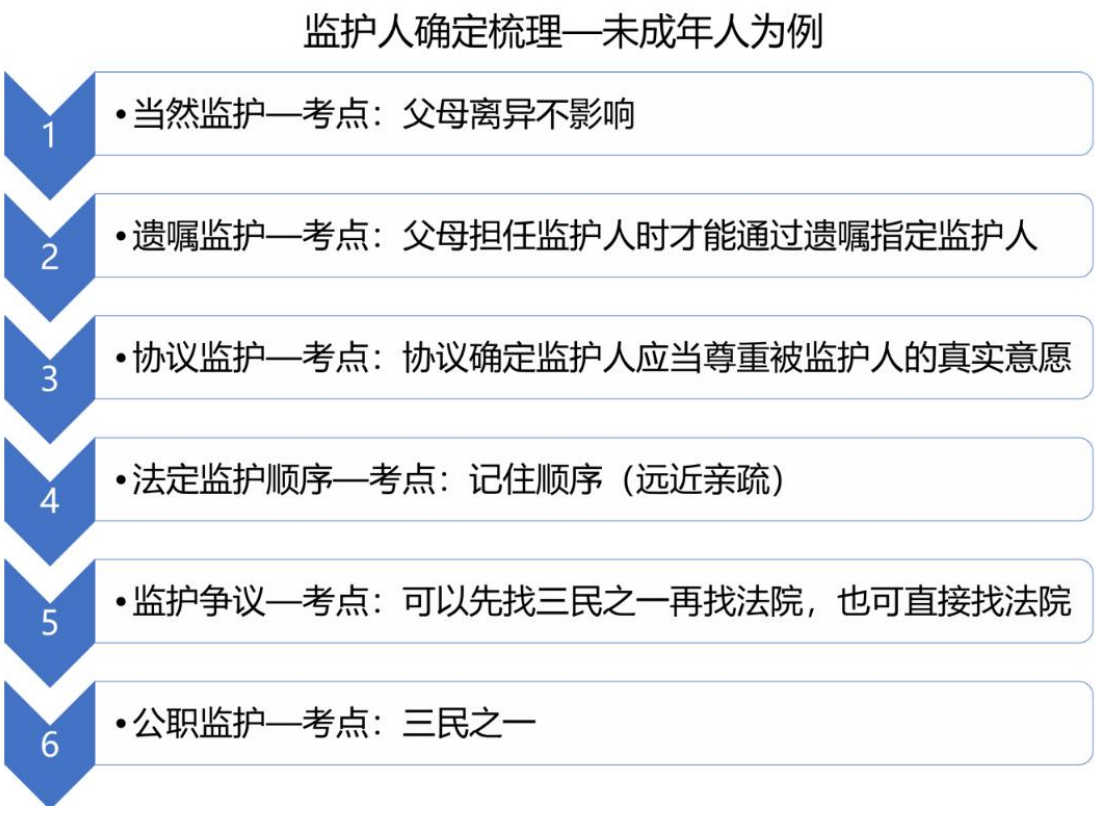
（6）公职监护人

没有依法具有监护资格的人的，监护人由民政部门担任，也可以由具备履行监护职责条件的被监护人住所地的居民委员会、村民委员会担任。

【解析】公职监护人：兜底。世界上总有些孩子，无父无母，没有其他亲人，也没有人愿意担任其监护人，对于这种未成年人、全疯，我国也不会不管，国家来兜底。

1. 没有依法具有监护资格的人的，监护人由“三民”（民政部门、居民委员会、村民委员会）之一担任。

2. 社会实践中一般是民政部门下属机构孤儿院来担任。



【注意】给未成年人找监护人：

1. 当然监护：先看有无父母，父母是当然监护人，常考父母离异问题，父母离异不影响监护责任的担任。

2. 遗嘱监护：有父母但父母去世，此时看父母担任监护人的时候有无立遗嘱，有无通过遗嘱的方式指定下一任监护人，如果有则这个人来担任监护人。

3. 协议监护：若没有通过遗嘱指定下一任监护人，则看有监护资格的人之间有无通过协议的方式确定监护人，注意协议的方式必须尊重被监护人的真实意愿。

4. 法定监护顺序：没有协议走法定，把握顺序，“先礼后兵”。

5. 监护争议：内部之间有冲突，可以先找“三民”之一再找法院，也可直接找法院

6. 公职监护：以上都没有由“三民”之一兜底。

3. 监护人的职责

（1）代理被监护人实施民事法律行为，保护被监护人的人身权利、财产权

利以及其他合法权益等。

（2）监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责，监护人除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产。

（3）监护人对被监护人的侵权行为承担民事责任。

（4）监护人不履行监护职责或者侵害被监护人合法权益的，应当承担法律责任。

【解析】监护人的职责：确定了监护人，接下来监护人要承担监护职责，以下第二条具有可考性，其他了解即可，可以依靠常识判断。

1. 代理被监护人实施民事法律行为，保护被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益等。例如 5 岁孩子买东西父母替其买，过年收到压岁钱父母替其保管。

2. 监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责，监护人除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产。

（1）此处经常考查法条原文，需要记忆，监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责，注意不是监护人应当完全按照尊重被监护人原则履行监护职责，如 15 岁孩子上初一，不想念书了，想打工辍学，父母不可能完全尊重其意愿让其辍学，要按照最有利于被监护人的原则履行监护职责。

（2）监护人除为维护被监护人利益外，不得处分被监护人的财产。只有一种情况可以处分被监护人的财产——为维护被监护人利益，即钱花在被监护人身上，结果对被监护人好。例：5 岁孩子过年收到 5 个亿的红包，父母不可以征得其同意给自己买奢侈品或捐赠，除非是为了维护被监护人利益，如父母用这笔钱可以给其交学费、报学习班等，原则上也可以给孩子买奢侈品。

（3）监护人对被监护人的侵权行为承担民事责任。例如孩子闯祸，大人担责，小孩打人，大人赔钱。

（4）监护人不履行监护职责或者侵害被监护人合法权益的，应当承担法律责任。监护人不履行监护职责或者侵害被监护人合法权益的，需要承担法律责任，如父母经常虐待孩子，可以撤销其监护资格，虐待严重可能承担刑事责任，构成虐待罪。

4. 监护资格撤销

监护人有下列情形之一的，人民法院根据有关个人或者组织的申请，撤销其监护人资格，安排必要的临时监护措施，并按照最有利于被监护人的原则依法指定监护人：

（1）实施严重损害被监护人身心健康的行为；

（2）怠于履行监护职责，或者无法履行监护职责且拒绝将监护职责部分或者全部委托给他人，导致被监护人处于危困状态；

（3）实施严重侵害被监护人合法权益的其他行为。

前述规定的有关个人、组织包括：其他依法具有监护资格的人，居民委员会、村民委员会、学校、医疗机构、妇女联合会、残疾人联合会、未成年人保护组织、依法设立的老年人组织、民政部门等。

前述规定的个人和民政部门以外的组织未及时向人民法院申请撤销监护人资格的，民政部门应当向人民法院申请。

依法负担被监护人抚养费、赡养费、扶养费的父母、子女、配偶等，被人民法院撤销监护人资格后，应当继续履行负担的义务。

【解析】撤销监护人资格：不是所有的监护人都合格，有的监护人不合格，就涉及撤销监护人资格的问题。

1. 只有人民法院可以撤销监护资格，其他机关一律不可；法院作为司法机关具有被动性，民不告官不理，需要有人到法院申请。

2. 谁可以申请：有关个人或者组织。

（1）有关个人：依法具有监护资格的人，如爷爷奶奶、外公外婆、兄姐、兄弟姐妹、孙子女、外孙子女等，前面讲的法定顺序都是依法具有监护资格的人。

（2）组织：考试主要考查组织，指居民委员会、村民委员会、学校、医疗机构、妇女联合会、残疾人联合会、未成年人保护组织、依法设立的老年人组织、民政部门等。

①口诀：老（老年人组织）幼（未成年人保护组织）病（医疗机构）残（残疾人联合会）孕（妇女联合会）学（学校）三民（居民委员会、村民委员会、民政部门）。

②干扰项：公安。考试常考的是公安，公安不是民法中规定的有关组织，不

可去法院申请撤销监护人资格。

3. 情形（了解）：监护人有下列情形之一的，人民法院根据有关个人或者组织的申请，撤销其监护人资格，安排必要的临时监护措施，并按照最有利于被监护人的原则依法指定监护人。

（1）实施严重损害被监护人身心健康的行为。例如虐待、打骂孩子。

（2）怠于履行监护职责，或者无法履行监护职责且拒绝将监护职责部分或者全部委托给他人，导致被监护人处于危困状态。常见的是父母不照看孩子，也不找人照顾孩子，让孩子天天吃不饱穿不暖。

（3）实施严重侵害被监护人合法权益的其他行为。例如肆意挥霍被监护人的财产。

4. 依法负担被监护人抚养费（父母对未成年子女）、赡养费（成年子女对父母）、扶养费的父母、子女、配偶等，被人民法院撤销监护人资格后，应当继续履行负担的义务。简言之监护人没有尽到监护职责，就有必要撤销其监护人资格，撤销后法院要安排临时监护措施，如“三民”之一临时照料，按照最有利于被监护人的原则指定监护人。若父母担任未成年子女的监护人被撤销，或者子女担任年老父母的监护人资格被撤销，或者配偶担任另外一半（半疯、全疯）监护人资格被撤销，按照法律规定，本来要给抚养费、赡养费、扶养费，现在监护人资格被撤销，但依然要给抚养费、赡养费、扶养费，否则可能有坏人钻法律漏洞，人可以走，但钱要留下。

【注意】

1. 在某地连续就医超过一年就可以视为自己家，作为住所地（错误），原因：就医除外。

2. 胎儿涉及利益保护时视为有权利能力，因此我国民事权利能力始于胚胎，终于死亡（错误），原因：始于出生，终于死亡。

3. 有证明也有登记，此时证明优先，证明＞登记，是拿着证明办理登记。

4. 胎儿娩出时是活体，活了一段时间又去世，此时留给婴儿的份额给婴儿的继承人。

5. 18 周岁精神正常的完人自己做事，自己承担责任，不是其家长承担责任，独立做事，独立承担民事责任。

6. 无人和限人都可以实施纯获利和金额比较小的活动（错误），原因：限人内可以单独实施收红包、金额小的活动，无人所有事情都得法定代理人代理。

【注意】

1. 父母离异，孩子随谁生活谁就是孩子的监护人（错误），原因：父母是当然监护，不因父母婚姻状态改变而改变。

2. 未成年人的父母去世，排在第一位的监护人是爷爷奶奶、外公外婆。

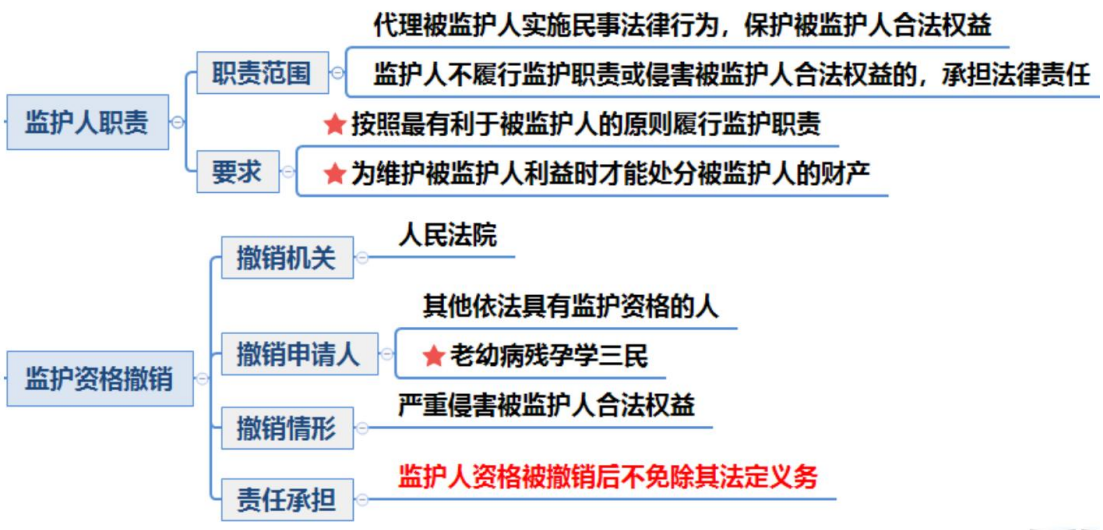
3 其他人或组织经同意，具体是经“三民”（居民委员会、村民委员会、民政部门）之一同意。

4. 通过遗嘱方式指定下一任监护人：被监护人的父母担任监护人的时候才可以指定。

5. 可以通过协议的方式确定监护人，但要尊重被监护人真实意愿。

6. 监护确定有冲突、有争议，可以直接找法院，也可以先找“三民”之一，然后再找法院。

7. 意定监护和法定监护发生冲突，意定监护为准，民法讲究意思自治、自愿原则。



【注意】

1. 要完全按照尊重被监护人意愿的原则来履行监护职责（错误），原因：按照最有利于被监护人的原则。

2. 只要经被监护人同意，都可以处分被监护人的财产（错误），原因：维护被监护人利益才可以。

3. 只有法院可以撤销监护人监护资格。

4. 公安机关不能作为申请人去法院申请撤销监护人资格（正确），原因："老幼病残孕学三民"才可以。

5. 监护人资格被撤销，法定义务不会被免除（正确），原因：人可以走，钱要留下。

（四）宣告失踪

1. 概念

宣告失踪是自然人下落不明达到法定期间，经利害关系人申请，由人民法院宣告为失踪人的法律制度。

【解析】

1. 宣告制度：宣告失踪、宣告死亡。生活中经常有些人生不见人死不见尸，就是不见了，但遗留很多问题，如有债权人，欠钱还没还，还可能有配偶，不可能让配偶等其一辈子，配偶能否改嫁，这些问题都要解决。

2. 宣告失踪：宣告失踪是自然人下落不明达到法定期间，经利害关系人申请，由人民法院宣告为失踪人的法律制度。关键词：法院。在我国，只有法院可以作

出宣告失踪。判断：公安机关/民政部门符合条件可以宣告失踪（错误），原因：只有人民法院可以作出宣告失踪。

2. 法律要件

（1）受宣告人失踪。

（2）失踪达到法定期间，宣告失踪的法定期间为 2 年。

（3）经利害关系人（与失踪人有人身关系或财产关系的人）申请。

（4）由人民法院宣告。（3 个月）

【解析】法律要件：以下四个要件缺一不可。

1. 受宣告人失踪：人确实不见了，生不见人死不见尸，实践中一般需要到当地派出所、村居委会打个报告。

2. 失踪达到法定期间，宣告失踪的法定期间为 2 年，这个时间从失踪之日（失去音讯之日）起计算。

3. 经利害关系人（与失踪人有人身关系或财产关系，如亲属、债权人）到法院递交申请（拿着证明到法院申请），法院收到申请书之后不会立刻宣告失踪，会先查下，会在人民法院的官网中发布寻找失踪人的公告，如"我院收到 XXX 的申请，想宣告 XXX 失踪，经查其下落不明满 2 年，申请人与失踪人有利害关系，现我院发出寻人公告，自寻人公告发布之日起满 3 个月，若此人还不出现则我院将依法作出宣告失踪判决"。最后落款 XX 人民法院。

4. 由人民法院宣告（公告期为 3 个月）。公告张贴 3 个月，3 个月后失踪人未出现法院会作出判决，宣告此人失踪。自某人失踪之日起到法院判决宣告失踪一般至少不见 2 年零 3 个月（满 2 年+公告期 3 个月）。

3. 效力：财产代管

失踪人的财产由其配偶、成年子女、父母或者其他愿意担任财产代管人的人代管。

代管有争议，没有前述规定的人，或者前述规定的人无代管能力的，由人民法院指定的人代管。

4. 撤销

失踪人重新出现，经本人或者利害关系人申请，人民法院应当撤销失踪宣告。

【解析】

1. 效力：财产代管。宣告失踪判决作出，产生效力——财产代管，为失踪人找一个财产代管人代管其财产。

（1）失踪人的财产由其配偶、成年子女、父母或者其他愿意担任财产代管人的人代管。例如法院宣告张三失踪，张三留有 100 万，法院会给张三找一位财产代管人，如其配偶、成年子女、父母或者其他愿意担任财产代管人的人代管。

（2）代管有争议（如都想当或都不想当其财产代管人），没有前述规定的人，或者前述规定的人无代管能力的，由人民法院指定的人代管。主要管的是债和税，如张三失踪，欠国家 10 万税，或者欠债未还，就从其财产中缴税、还债。张三钱不够，财产代管人无需垫付，这是代管其财产，有多少钱管多少事，没有钱就不用管了。

2. 撤销：失踪人重新出现，经本人或者利害关系人申请，人民法院应当撤销失踪宣告。注意：失踪人重新出现，法院不会主动撤销失踪宣告，因为法院很忙，而且宣告失踪、宣告死亡是基层人民法院做的，基层法院更忙，不可能一直盯着看这个人有无出现，需要经失踪人或其利害关系人申请，人民法院收到撤销申请书后才会撤销失踪宣告。撤销失踪宣告后，之前财产代管人应移交代管的财产并报告代管的情况

失踪只有财产变化

（五）宣告死亡

这是针对失踪人口做出的死亡声明

1. 概念

宣告死亡是自然人下落不明达到法定期间，经利害关系人申请，由人民法院推定其死亡的制度。

【解析】

1. 宣告死亡（重点）：近年事业单位、公考行测常识常考。概念无需记忆，了解即可，宣告死亡是自然人下落不明达到法定期间，经利害关系人申请，由人民法院推定其死亡的制度。

2. 注意：只有法院可以作出宣告死亡；被法院作出宣告死亡不一定真的死亡，只是推定其死亡。

2. 法律要件

（1）受宣告人失踪。

（2）失踪达到法定期间：

普通期间为 4 年；突然不见了

意外事件为 2 年；发生地震之类

因意外事件下落不明，经有关机关证明该自然人不可能生存的，申请宣告死亡不受二年时间的限制。就是鉴定后觉得没得生还希望

（3）经利害关系人申请。

对同一自然人，有的利害关系人申请宣告死亡，有的利害关系人申请宣告失踪，符合《民法典》规定的宣告死亡条件的，人民法院应当宣告死亡。

（4）由人民法院宣告。（1 年、3 个月）普通失踪公示1年，意外公示3个月

（5）被宣告死亡的人，人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡的日期；因意外事件下落不明宣告死亡的，意外事件发生之日视为其死亡的日期。

【解析】法律要件：同时满足下列法律要件。

1. 受宣告人失踪：人确实不见了，生不见人死不见尸。

2. 失踪达到法定期间：因为是推定死亡，所以比较严肃，法定期间相对宣告失踪比较复杂，可以记忆为 4-2-0。

（1）普通期间为 4 年：如张三出门上班一直没回来，持续不见达到 4 年，可以到法院申请宣告其死亡。

（2）意外事件为 2 年：意外事件指当事人不可能、不应当预料到的事件，如事故、灾害，如张三旅游时遇到空难、大地震、洪涝灾害、火山爆发，此时生还的概率较低，下落不明满 2 年就能申请宣告死亡。

（3）因意外事件下落不明，经有关机关证明该自然人不可能生存的，申请宣告死亡不受二年时间的限制，即 0 年。意外事件+有关机关证明该自然人不可能生存，不受二年时间的限制，如马航事件是飞机失事，是意外事件，我国外交部（有关机关）发布证明，该架飞机上的中国公民无一人有生还的可能性，这架飞机上的中国公民可以立刻申请宣告死亡。

3. 经利害关系人申请。对同一自然人，有的利害关系人申请宣告死亡，有的

利害关系人申请宣告失踪，符合《民法典》规定的宣告死亡条件的，人民法院应当宣告死亡。同一个人不见了，法院收到了两份申请，一份申请宣告死亡，一份申请宣告失踪，符合《民法典》规定的宣告死亡条件（失踪达到 4、2、0 之一）的，人民法院应当宣告死亡，即“能死判死”。随堂点拨：

（1）张三失踪 5 年，其妻申请宣告失踪，其父申请宣告死亡，法院该如何判决？同一人失踪，有的利害关系人申请宣告死亡，有的利害关系人申请宣告失踪，下落不明满 5 年，应该按照父亲的申请宣告张三死亡。

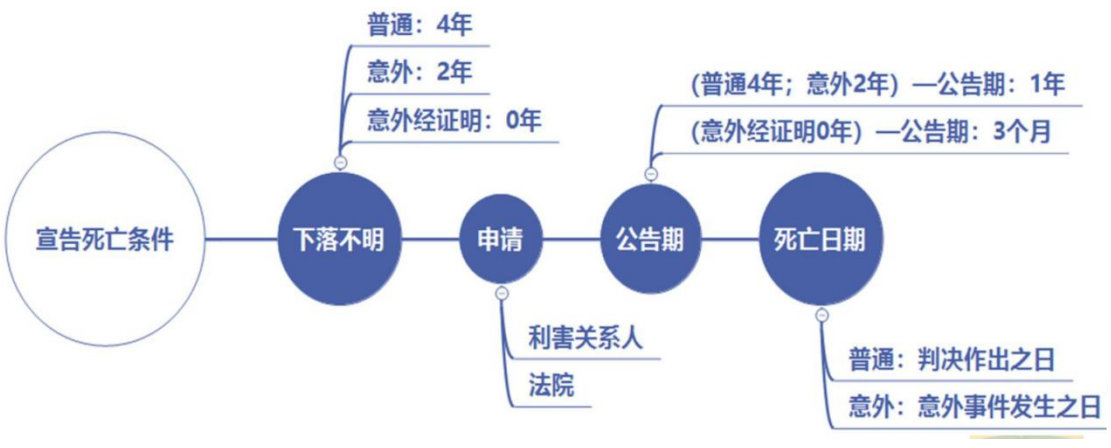
（2）宣告失踪不是宣告死亡的必经程序，可以直接被宣告死亡。想要申请宣告某人死亡不需要先申请宣告失踪，可以直接被宣告死亡。

4. 由人民法院宣告：利害关系人向法院递交宣告死亡申请书，法院会在官网中发布寻找失踪人的公告。

（1）原则上宣告死亡的公告期为 1 年，只要这个人有活着的可能性，如普通情况下落不明满 4 年或意外情况下落不明满 2 年，向法院递交申请书，法院公告期为 1 年。

（2）因意外事件下落不明，经有关机关证明该自然人不可能生存的，宣告死亡的公告期为 3 个月。

5. 被宣告死亡的人，人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡的日期（普通情形）；因意外事件下落不明宣告死亡的，意外事件发生之日视为其死亡的日期。例如 3 月 1 日被作出判决宣告死亡，则 3 月 1 日是其死亡日期（普通情形），若是由于意外事件被宣告死亡的，意外事件发生之日视为其死亡的日期。



【注意】宣告死亡条件：有人下落不明，符合三个之一（普通期间是 4 年，

意外期间是 2 年，意外+经证明不可能生还的期间是 0 年），由利害关系人向法院递交申请，法院收到申请后会发布寻人公告，有活着的可能性法院公告期为 1 年，无活着的可能性的公告期为 3 个月。公告期满，法院作出判决，普通情况下将判决作出之日认定为死亡日期，由于意外事件（意外情况满 2 年、意外经证明 0 年）被宣告死亡，将意外事件发生之日认定为死亡日期。

3. 效力

失踪死效力等于自然死亡，但是不一定死了

从形式上说，宣告死亡与自然死亡有同等的法律效果。从实质上来说，自然人被宣告死亡但是并未死亡的，不影响该自然人在被宣告死亡期间实施的民事法律行为的效力。

【解析】

1. 效力（妻离子散，家破人亡）：

（1）从形式上说，宣告死亡与自然死亡有同等的法律效果。一个人死亡，其人身和财产关系都会消灭，其配偶可以再娶/改嫁，其子女可以基于配偶单方面同意送养他人，财产作为遗产被继承人继承。

（2）从实质上来说，这个人是被宣告死亡，可能并没有真的死亡，如可能跌下山崖失忆了，还活着，可能还会作出民事法律行为。自然人被宣告死亡但是并未死亡的，不影响该自然人在被宣告死亡期间实施的民事法律行为的效力，即和正常人一样，正常人做这件事的效力如何，其就如何。

2. 随堂点拨：张三被宣告死亡，但其实未死。在被宣告死亡期间，其做以下两件事的效力分别是：

（1）张三和李四签订买卖合同——有效。正常的自然人签订买卖合同更有效，张三和李四签订买卖合同则有效。

（2）张三和李四签订包养协议——无效，正常的自然人签订包养协议无效，因为违反公序良俗、违背道德底线，故张三和李四签订包养协议无效。

3. 注意：被宣告死亡，但其实未死，在被宣告死亡期间其作出的行为一定都有效/无效（错误），原因：不影响、不一定。

4. 撤销

被宣告死亡的人重新出现，经本人或者利害关系人申请，人民法院应当撤销死亡宣告。

死亡宣告撤销的效力：

（1）在人身关系方面

死亡宣告被撤销的，婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复，但是其配偶再婚或者向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复的除外。

被宣告死亡的人在被宣告死亡期间，其子女被他人依法收养的，在死亡宣告被撤销后，不得以未经本人同意为由主张收养关系无效。

（2）在财产关系方面

被撤销死亡宣告的人有权请求依照继承编取得其财产的民事主体返还财产。无法返还的，应当给予适当补偿。

夫妻关系	
原则上	自行恢复
两种例外（不恢复）	配偶再婚
	配偶婚姻登记机关书面声明不愿意恢复

【解析】撤销：被宣告死亡的人重新出现（“亡者归来”），经本人或者利害关系人申请，人民法院应当撤销死亡宣告。

1. 在人身关系方面：

（1）死亡宣告被撤销的，婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复，但是其配偶再婚或者向婚姻登记机关书面声明不愿意恢复的除外。原则上，死亡宣告被撤销的，婚姻关系自撤销死亡宣告之日起自行恢复，如张三“亡者归来”，与妻子的婚姻关系自行恢复。有原则就有例外。两个例外：

①其配偶再婚：包括再婚过，只要配偶与他人办理过结婚登记，无论配偶现在是已婚还是离异、丧偶，都不能自行恢复，如张三“亡者归来”，发现妻子小花改嫁二牛，后来二牛去世，张三与小花的婚姻关系不能自行恢复，因为小花与二牛的登记将其与前夫张三的关系一刀两断，但可以再领一次结婚证。

②配偶向婚姻登记机关（民政部门）书面声明不愿意恢复。配偶没有再婚，但向民政部门递交书面申明，不愿意恢复，此时婚姻关系不自行恢复。注意亡者归来的人没有向民政部门递交书面申明不愿意恢复的资格。

（2）被宣告死亡的人在被宣告死亡期间，其子女被他人依法收养的，在死亡宣告被撤销后，不得以未经本人同意为由主张收养关系无效。例如张三“亡者归来”，发现儿子被二牛依法收养，张三不能主张收养关系无效，因为二牛是依法收养的，法律保护现行合法有效的关系。

2. 在财产关系方面：被撤销死亡宣告的人有权请求依照继承编取得其财产的民事主体返还财产。无法返还的，应当给予适当补偿。

（1）注意：请求依照继承编取得其财产的民事主体返还财产。

（2）例：张三的房子被小张继承，车被妻子翠花继承，现在张三亡者归来，可以要回房子、车。若房子被赠送给二牛、车子被卖给二牛，此时张三不能找二牛返还财产，因为二牛是通过赠与、买卖获得的，无法返还的，继承人应当给予适当补偿（没有错是补偿，有错是赔偿，儿子、妻子是合法取得的财产，有资格买卖房车，其就适当补偿，意思下，具体多少双方协商，协商不成找法院）。

宣告制度				
	失踪	申请	公告期	效力
宣告失踪	2	1.利害关系人 2.向法院申请	3个月	财产代管
宣告死亡	420		1年/3个月	与自然死亡有同等效力

【注意】宣告制度：有人失踪——利害关系人向基层人民法院申请——法院发布寻人公告——作出判决。

【注意】

1. 至少需要失踪满 2 年可以向法院递交宣告失踪申请书。

2. 法院收到宣告失踪申请书，需要寻找失踪人，发布的公告期是 3 个月。

3. 一个人被宣告失踪，会发生与自然死亡的同等效力（错误），原因：效力只有一个——财产代管。

4. 法律上，一旦失踪人重新归来，法院（司法机关具有被动性）不会自动撤销失踪或死亡宣告，得有人申请。

5. 一个人被宣告死亡，但其实没有死亡，在被宣告死亡期间其做的民事法律行为都无效/有效（错误），原因：不影响，和正常人一样，可能有效，可能无效，如正常买卖有效，包养无效。

6. 只要亡者归来人的配偶现在单身，婚姻关系一定能自行恢复（错误），原因：再婚过或向婚姻登记机关书面表明不愿意恢复则就恢复不了。

7. 宣告失踪和宣告死亡之间有密切关联，宣告失踪是宣告死亡的必经程序（错误），原因：宣告失踪不是宣告死亡的必经程序。

8. 对于同一自然人，有人申请宣告失踪，有人申请宣告死亡，符合宣告死亡条件的，则能死判死。

二、法人

【解析】法人、非法人组织：四川法律部分不考查商法，商事主体如公司、合伙、企业等，这些考试基本不涉及，不过此处涉及商法的一些概念，无需纠结，如无需纠结有限与股份有限公司有何区别、外商独资如何设立等，无需给自己增加备考负担，这些考试不考，把握老师所讲内容即可。

法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人以其全部财产独立承担民事责任。

【解析】

1. 法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。注意：法人是一个组织，不是活人。

（1）思考：属于法人——公司。董事长、总经理、员工不属于法人。

（2）法人是一个组织，其也可以参与民事活动，需要选出一个代表人代表其进行活动，如在万科买房，再如买车，一般签字的往往是 CEO，这就是法定代表人，法定代表人是自然人。

2. 法人以其全部财产独立承担民事责任。

（1）关键词：独立。例如 5 岁小孩打人，家长担责，因为 5 岁小孩不独立，18 岁完人（独立）打人，其自己担责。独立即一人做事一人当，自己担责，无需他人替自己担责。

（2）法人以其全部财产独立承担民事责任。例：甲、乙、丙三个自然人设立法人必胜公司，这个法人对外欠钱 500 万，债权人找必胜公司要钱，因为法人以其全部财产独立承担民事责任，要告也是告这个公司。这个公司没钱就申请破产清算，看能否拿到一些钱，破产清算还没有钱就只能认栽了。

（一）法人的分类

1. 营利法人

以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人，为营利法人。

营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等。

2.非营利法人

为公益目的或者其他非营利目的成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润的法人，为非营利法人。

非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。

3.特别法人

机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。

【解析】法人的分类：《民法典》根据不同类别分为三类。

1.营利法人：以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人，为营利法人。

（1）关键词——分配，会分红，以取得利润并分配给股东的目的而成立的法人就是营利法人。例如粉笔 APP 上有很多课程，就是为了多挣钱，给股东分红。

（2）营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等。其他企业法人：典型的是三资——中外合资、中外合作、外商独资。常考外商独资企业法人，这个法人属于营利法人的类别。

（3）根据不同类别，公司可以分为总公司、分公司，还可以分为母公司、子公司，考试可能会从这一角度考查，注意区分。

①分公司相当于分支机构，分公司出了事情，原则上总公司需要替其承担责任，分公司不独立，故其不是法人，是法人的分支机构，可以理解为一个人的胳膊、腿，不独立，不是法人。

②子公司相当于成年的孩子，子公司出了事情以其全部财产独立承担责任，故子公司是法人。

2.非营利法人：不分红，挣了钱不会分配给出资设立人，或者为了公益，或者为行业或组织的运转。

（1）为公益目的（如红十字会）或者其他非营利目的（如为了某个学业、行业的发展而成立，如书法协会、律师协会）成立，不向出资人、设立人或者会员分配所取得利润（简言之就是不分红）的法人，为非营利法人。例如律师协会、法学会也会挣钱，但挣的钱不会给律协的律师，会让律协更好地运转，可以投钱。营利法人和非营利法人的根本区别不在于是否会取得利润，而是看是否分配利润，

分配利润——营利法人，不分配利润——非营利法人。

（2）非营利法人包括事业单位（国家做公益，如公办学校、公办医院、科教文卫体）、社会团体（百姓按照一定目的组成的一定组织，如 XX 会、XX 协会、XX 联，红十字会、律师协会、法学会、妇联、残联、工会等）、基金会（如李连杰壹基金、宋庆龄基金会）、社会服务机构（民办的非营利组织，主要是慈善家在做，如邵逸夫，各地有逸夫小学、逸夫楼、逸夫图书馆，这些逸夫楼、逸夫图书馆若是对外非营利的，就是社会服务机构）等。基金会是社会服务机构，可能从社会上捐到钱，需要国家机关监督，让其将民众的钱用到对应的地方，得知道有这个机构才能监督，所以需要登记（民政部门登记），基金会、社会服务机构一定要登记，事业单位、社会团体有些登记，有些不登记，要看情况。

3.特别法人：具有中国特色，别国没有。

（1）机关法人：指国家机关，如国务院（行政机关）、全国人大、全国人常（立法机关）、法院、检察院（司法机关）、监察委（监察机关），同一个组织在不同法中名称不同，如在宪法中国务院称作中央人民政府、权力机关的执行机关，在行政法中国务院往往被称作行政主体，民法中则称作机关法人，在不同法有不同名称，因为其做的事情有所不同，如国务院买办公用品就是机关法人。

（2）农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人：了解即可，现在基本没有了，是历史的产物，称作农村集体经济组织法人，主要是在社会主义改造时期，往往会集全村之力来集资办厂，如有些村的瓦、陶瓷出名，可能集全村之力搞 XX 村砖瓦厂/陶瓷厂，挣了钱村民分。城镇农村的合作经济组织法人常见的是合作社。

（3）基层群众性自治组织法人：我国只有两个——村委会、居委会。

1.营利法人

营利法人包括有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人（典型三资）等。

2.非营利法人

非营利法人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。

3.特别法人

机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群

众性自治组织法人（村委会、居委会），为特别法人。

【解析】口诀：三资（中外合资企业、中外合作企业、外商独资企业）公司（有限责任公司、股份有限公司，包括子公司，不包括分公司）来营利（营利法人）、三会（社会团体、基金会、社会服务机构）事业（事业单位）做公益（非营利法人）、三村（农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、村委会）居委（居委会）极（机关法人）特别（特别法人）。

(四)法人民事责任承担

意思分支机构出问题了老大承担，
也可以分支先承担，老大补充

法人以其全部财产独立承担民事责任。分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。

1. 甲乙丙三人出资50万，设立钢笔有限公司法人（出资的50万就不是甲乙丙的钱了，归法人了）。现钢笔有限公司对外欠债，债权人找谁主张债务

法人

2. 钢笔公司的分公司水笔公司，对外欠债50万，债权人找谁主张债务

但是子母公司，子公司是独立担责，和分支机构（分公司）不同

子公司是独立的法人

（五）法人民事权利能力和民事行为能力

法人的民事权利能力和民事行为能力，从法人成立时产生，到法人终止时消灭。

【解析】

1. 法人民事权利能力和民事行为能力：法人可以独立承担民事责任，有民事权利能力和民事行为能力，法人民事权利能力和民事行为能力具有一致性，从法人成立时产生，到法人终止时消灭。

2. 自然人有生死、年龄、精神状态的表述，但法人是个组织，其民事权利能力和民事行为能力具有一致性，同时产生，同时消灭。法人成立时有权利能力、行为能力，如公司法人签发营业执照之日成立，签发营业执照之日这一天有权利能力、行为能力，法人终止时消灭，这一天权利能力、行为能力均消灭。例如公司签发营业执照之日成立，日这一天有权利能力、行为能力，若资不抵债，破产清算，注销签发营业执照，注销签发营业执照之日权利能力、行为能力均消灭。

三、非法人组织

非法人组织是不具有法人资格，但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织。非法人组织的财产不足以清偿债务的，其出资人或者设立人承担无限责任。法律另有规定的，依照其规定。

非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。

【解析】

1. 非法人组织是不具有法人资格，但是能够依法以自己的名义从事民事活动

粉笔直播课

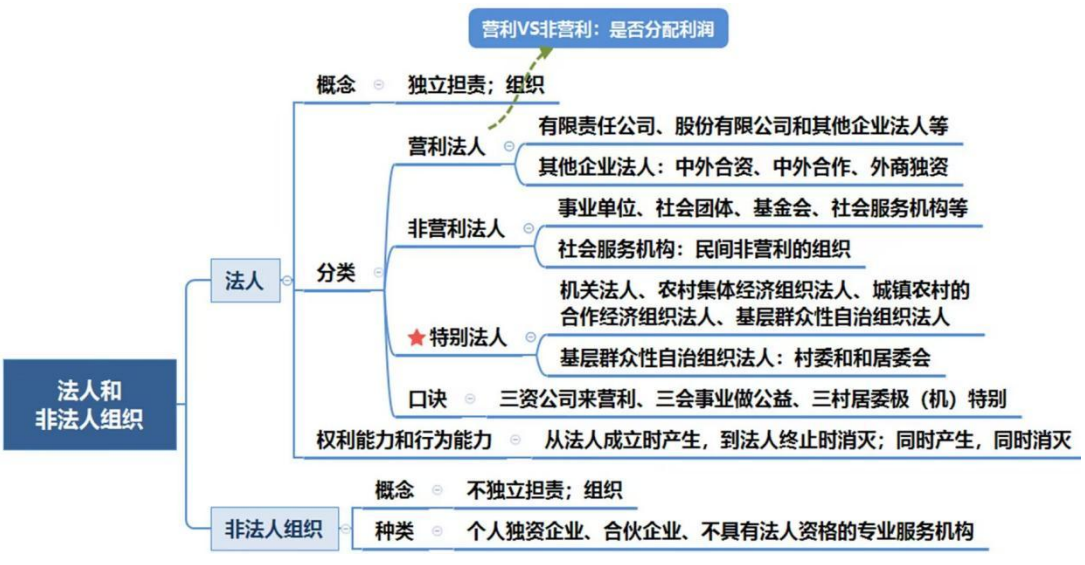
的组织。注意：非法人组织不独立。法人以其全部财产独立承担责任，但非法人不独立。

2. 非法人组织的财产不足以清偿债务的，其出资人或者设立人承担无限责任。无限责任：如甲出资 10 万元设立一个公司，这个公司对外欠钱，甲无需承担 10 万的责任，只要将这 10 万投到公司即可。若设立的是非法人组织，依然是 10 万元设立，但对外欠债 100 万，此时不是以 10 万为限，这就是无限责任。原则上承担无限责任，另有规定的依照其规定，典型的是有限合伙，其中有限合伙人承担的是有限责任。

（1）例：甲出资 10 万成立一个个人独资企业（非法人组织），后经营不善，企业对外欠债 20 万——债务人可以找甲要钱，企业对外欠多少钱就可以找其承担多少万，不考虑其出资多少。

（2）判断：非法人组织的财产不足以清偿债务的，均由其出资人或者设立人承担无限责任（错误），原因：有限合伙中的有限合伙人承担的是有限责任。

3. 非法人组织包括个人独资企业（如一个人想经商，成立公司太复杂、税收多，可以走企业法，成立个人独资企业）、合伙企业（多人一起合伙，共同经营，共享盈亏、共担风险）、不具有法人资格的专业服务机构（常见的是律师事务所、会计师事务所）等。



【注意】

1. 法人：

（1）概念：独立担责；组织。

（2）分类：结合口诀把握。

（3）权利能力和行为能力：具有一致性，同时产生，同时消灭。

2.非法人组织：

（1）概念：不独立担责，出事原则上找出资设立人承担无限责任；组织。

（2）种类：个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构。

试题演练

1.（2019 四川成都·单选）杨某办理出国手续，关于其出生日期填写，出生证明、户口本、身份证上的日期均不相同，其出生日期应以（　）日期为准。

A.出生证明　　B.户口本

C.身份证　　D.居委会证明文件

【解析】1.A 项：有出生证明的以出生证明为准，证明＞登记，当选。D 项：其他证据需要题干明确说明足以推翻，排除。【选 A】

2.（2022 四川巴中·判断）涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是，胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。（　）

【解析】2.【选√】

3.（2021 四川德阳·单选）下列属于限制民事行为能力人的是（D）。

A.年满 18 周岁，智力正常、身体健康的人

B.16 周岁以上不满 18 周岁，能够以自己的劳动收入作为主要生活来源的人

C.年满 18 周岁但不能完全辨认自己行为的人

D.年满 18 周岁但不能辨认自己行为的人

【解析】3.限制民事行为能力人：8≤X＜18（8 周岁以上的未成年）；不能完全辨认自己行为能力的人。A 项：属于完人，排除。B 项：符合“两劳动”，视为完人，排除。C 项：不能完全辨认即半疯，属于限人，当选。D 项：不能辨认=完全不能辨认，属于无人，排除。【选 C】

4.（2023 四川省属·判断）12 岁的小蔡在父母离婚后随父亲共同生活，但母亲仍是小蔡的监护人。（√）

【解析】4.当然监护，只要有父母，父母有监督保护的能力，父母就是未成年子女的监护人，不受父母婚姻状态的影响。【选√】

5.（2021 四川成都·单选）下列选项中关于监护的说法不正确的是（B）。

A.甲和乙均为完全民事行为能力的成年人，非亲属，经事先协商，甲、乙可以书面确定对方为自己的监护人

B.未成年人甲的父母均意外去世，监护人乙为接送甲上下学有权利使用甲名下的银行存款购置一辆电瓶车

C.甲的孩子乙在一家寄宿制中学上学，上学期间该寄宿制中学承担乙的全部监护职责

D.甲 15 岁，父母均意外去世，爷爷奶奶和外公外婆就谁担任甲的监护人有异议，甲住所地的居民委员会有权指定

【解析】5.选非题。

A 项：这是意定监护，排除。

B 项：监护人乙为接送甲上下学有权利使用甲名下的银行存款购置一辆电瓶车，这是为了孩子好，是为了被监护人的利益，说法正确，排除。

C 项：学校承担教育监管职责，而非全部监护职责，依然是甲承担，当选。

D 项：四类主体有权指定——“三民”（村委会、居委会、民政部门）之一、人民法院，排除。【选 C】

6.（2023 四川成都·单选）朱某在旅行过程中，因旅行地发生地震致其下落不明。2 年后，朱某的丈夫李某欲向法院申请宣告朱某死亡，朱某的父母明确表示不同意。下列说法正确的是（D）。

A.因朱某的父母不同意，法院不能宣告朱某死亡

B.因朱某失踪未满 4 年，法院不能宣告朱某死亡

C.若朱某被法院宣告死亡，但其实并没有死亡，朱某实施的民事法律行为无

效

D.若李某向法院申请宣告朱某死亡的同时，朱某的父母向法院申请宣告朱某失踪，此时法院应当宣告朱某死亡

【解析】6.朱某在旅行过程中，因旅行地发生地震致其下落不明。地震是意外事件，且下落不明满 2 年，符合宣告死亡的条件。现在对同一个人，有的人申请宣告失踪，有的人申请宣告死亡，符合宣告死亡的条件，则能死判死。

A 项：宣告死亡没有必经父母同意的条件，排除。

B 项：4-2-0 之一都可，排除。

C 项：不是都有效或无效，是不影响，可能有效，可能无效，要看情况，排除。【选 D】

7.（2024 四川省属·单选）钟某因下落不明被法院依法宣告死亡，其财产被继承人继承，孩子被他人依法收养，妻子改嫁他人，后又离婚。6 年后，钟某又回到住所地法院根据钟某的申请撤销了对他的死亡宣告。关于本案，下列说法正确的是（ A ）。

A.钟某有权要求取得其遗产的人返还遗产

B.钟某之子与他人的收养关系立即解除

C.钟某与妻子的婚姻关系自行恢复

D.撤销死亡宣告的申请只能由钟某的近亲属向法院提出

【解析】7.A 项：被继承人继承其遗产，钟某有权要求取得其遗产的人返还遗产，当选。B 项：收养关系仍然有效，排除。C 项：妻子再婚过，婚姻关系无法自行恢复，除非再去领证，排除。D 项：本人和利害关系人都可以提出申请，排除。【选 A】

8.（2021 四川德阳·判断）法人的民事权利能力与民事行为能力，同时产生，同时消灭。（ ）

【解析】8.考查法条原文，法人的民事权利能力与民事行为能力，同时产生，同时消灭，具有一致性。【选 √】

9.（2024 四川省属·判断）户籍所在地为广安市的李某，到成都市住院治病已经 2 年。根据我国民事法律规定，李某的住所应为成都市。（ × ）

【解析】9.住院治病的地方不能算是家，住所地依然是广安市。【选×】

【注意】

1.国家机关及其工作人员不能成为民事主体（错误），原因：其采买物品时（没有行使职权）可以作为民事主体。

2.平等原则是民法帝王原则（错误），原因：诚信原则是帝王原则。

3.民事权利能力始于胚胎终于死亡（错误），原因：始于出生（独立呼吸）终于死亡，得活着出生。

4.8 周岁的自然人是无民事行为能力人（错误），原因：无人指＜8 周岁，8 周岁是限人。

5.无民事行为能力人和限制民事行为能力人均可独立实施纯获利的行为（错误），原因：限人可以独立实施纯获利的行为，无人所有的事情都不能单独实施，都得法定代理人代理实施。

6.14 周岁以上的未成年人以自己的劳动收入作为主要生活来源视为完全民事行为能力人（错误），原因：应是 16 周岁。

7.监护人可以是多人共同担任（正确），原因：如父母（这是 2 个人）是未成年子女的当然监护人。

8.对监护产生争议不能直接向人民法院申请指定监护人（错误），原因：可以先找“三民”之一，再找法院，也可以直接向人民法院申请指定监护人。

9.宣告失踪在形式上发生与自然死亡同等效力（错误），原因：宣告失踪的效力是财产代管，宣告死亡在形式上发生与自然死亡同等效力。

10.事业单位是营利法人（错误），原因：事业单位是非营利法人，不会向会员、出资人等分配利润。

【注意】课后答疑途径：粉笔圈子/小红书@粉笔潘琪。

遇见不一样的自己

Be your better self

粉笔